

1500677-38.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... ato infracional de tráfico de drogas datado de 05/10/2016; Proc. 0004416-56.2016.8.26.0323, ato infracional de tráfico de drogas datado de 21/10/2016; Proc. 0004014-38.2017.8.26.0323, ato infracional de tráfico de drogas datado de 16/10/2017; Proc. 0000032-58.2018.8.26.0621, ato infracional de tráfico de drogas datado de 12/01/2018; e Proc. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500677-38.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500677-38.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MIRANDA VALIM

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

GUILHERME MIRANDA VALIM, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e ao art. 14 da Lei nº 10.826/03, porque no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 16h10, na Rodovia Hamilton Vieira Mendes, bairro Parque Justina Molica, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, transportava e trazia consigo, após ter adquirido, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas na forma de 14 (quatorze) tabletes de maconha e 85 (oitenta e cinco) porções de maconha, ambos com peso aproximado de 1349,8g, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado portava e transportava um revólver calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 132) e apresentou defesa preliminar (fls. 143/145).

A denúncia foi recebida (fls. 161/162).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e o réu foi interrogado (gravações vinculadas ao termo de audiência de fls. 190/191 e 280/283).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 280/283).

A Defesa, como preliminar, requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de que fossem periciados os aparelhos celulares para extração das mensagens e fotografias como forma de corroborar a versão declarada pelo réu durante o interrogatório. No mérito, pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime prisional aberto, a possibilidade de apelar em liberdade e a restituição do automóvel apreendido (fls. 286/292).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares se deslocavam para esta cidade de Cruzeiro quando, na Rodovia Hamilton Vieira Mendes localizaram o veículo VW/Saveiro, de cor branca, placas EVG-3J00, trafegando pelo mesmo local, sendo que o mencionado veículo era sempre visto pelos policiais no bairro Cecap, na cidade de Lorena, tendo o mesmo sido alvo de algumas denúncias anônimas indicando que seu proprietário estava envolvido com o tráfico de drogas.

Assim, os policiais deram ordem de parada para o mencionado veículo, sendo que o seu condutor, ora acusado, atendeu a ordem e parou o automóvel no acostamento da rodovia.

Prosseguindo, os policiais submeteram o acusado a revista pessoal, sendo com ele encontrada a quantia de R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Ao vistoriarem o carro, embaixo do banco do lado direito foram encontradas drogas na forma de 14 (quatorze) tabletes de maconha e 85 (oitenta e cinco) porções da mesma substância, ambos com peso aproximado de 1.349,8gramas.

Por sua vez, atrás dos bancos foi encontrado um revólver, sem marca aparente, calibre 32.

Portanto, considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi operada a apreensão das drogas, a quantidade de droga apreendida e seu modo de acondicionamento, conclui-se que a substância apreendida não era destinada ao consumo pessoal do acusado.

Preliminarmente, não se vislumbra a necessidade de conversão do julgamento em diligência, isso porque os dados requeridos pela Defesa estão à sua disposição, ainda que por via transversa, desde a data do ocorrido, já que, segundo o réu, as mensagens e fotografias foram endereçadas aos aparelhos celulares da irmã e companheira, sendo perfeitamente possível e sem nenhum empecilho o acesso da Defesa a tais dados, a serem obtidos diretamente com os familiares do réu.

Quanto a isso, a Defesa não apresentou nenhum elemento a justificar sua impossibilidade de acesso. Ademais, sequer trouxe em juízo tais informantes, de modo a corroborar sua tese.

Dirimida a questão preliminar, tem-se que a materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), fotografia (fls. 24), exame químico toxicológico (fls. 115/117), laudo pericial da arma de fogo (fls. 121/123) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu negou a autoria. Disse que o automóvel que estava conduzindo pertence a Henrique e, quando foi abordado, estava ajudando outros três amigos a trocarem o pneu de outro automóvel. Disse não ter notado nada de ilícito no interior do veículo, mas, por conta de perseguição policial, os agentes lhe imputaram a propriedade dos objetos ilícitos que restaram apreendidos. Declarou que, momentos antes da abordagem, encaminhou mensagem e fotografias para sua irmã e para sua companhia sobre o automóvel dos amigos que estava socorrendo. Informou que, perante a Vara da Infância e Juventude, já respondeu por tráfico, furto e roubo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 280/283).

O policial militar Mario Lucio Batista da Silva relatou que a guarnição visualizou o automóvel do réu na rodovia próximo a Cruzeiro/SP, sendo que já o conhecia de

abordagens anteriores em decorrência do tráfico de drogas, chamando a atenção o fato de estar longe de Lorena/SP, motivando, assim a abordagem. Disse que, durante a revista localizaram uma arma de fogo e seis munições escondidas na lateral do veículo e as drogas debaixo do banco, além de dinheiro. Disse que o réu nada disse a respeito dos materiais encontrados. Não se recordou se no automóvel também havia uma bateria de caminhão e um módulo. Informou que o automóvel sempre era conduzido pelo réu no bairro CECAP e esclareceu que foi seu colega de farda quem efetivamente procedeu a busca no veículo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 190/191).

O policial militar Rafael Monteiro da Silva relatou que o réu foi visto na rodovia e já o conhecia de abordagens anteriores no município de Lorena/SP, o que motivou a parada. Disse que o réu trazia com ele dinheiro, embaixo do banco do veículo transportava maconha, embalada em quatorze tabletes e as oitenta e cinco porções, e atrás do banco, dentro de um suporte, havia uma arma de fogo e seis munições; localizaram dois aparelhos celulares, porém não foram vistoriados. Em sede de justificativa, o réu nada alegou (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 280/283).

O policial militar André Luiz de Jesus da Silva relatou que prestou apoio a equipe da abordagem, esclarecendo que sua função foi permanecer a distância resguardando o local, por isso não presenciou a apreensão dos ilícitos. Afirmou que já conhecia o réu dos meios policiais, pois já o abordou inúmeras vezes na região dos "predinhos", não se recordando se já o havia detido (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 280/283).

A testemunha de defesa Sueli Guimarães da Silva Almeida, funcionária do Tribunal de Justiça, esclareceu que participou da audiência de custódia e não vislumbrou nenhuma irregularidade no flagrante (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 280/283).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

As escusas apresentadas pelo acusado destoam do conjunto probatório quando contrastada sua versão com os demais elementos produzidos em juízo.

Os agentes policiais não realizaram a abordagem ao acaso, mas sim movidos pelas suspeitas de irregularidade ao avistarem o acusado, morador de Lorena/SP e conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, transitando na rodovia em Cruzeiro/SP, o que, de fato, se verificou.

Veja-se que os policiais militares esclareceram a forma como se deu a abordagem, ressaltando-se, inclusive, a conduta do réu no ato da fiscalização, além de indicarem a natureza, quantidade e forma como a substância entorpecente estava sendo transportada. Ademais, descreveram minuciosamente sobre a apreensão da arma de fogo, indicando, inclusive, o número exato de munições, coincidindo a narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, ao contrário do que sustenta a Defesa, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

Por outro lado, não houve elementos a corroborarem a versão do acusado, ainda que, segundo ele, se fazia acompanhado de outros três amigos, além de ter encaminhado mensagens com fotografias para sua irmã e sua companheira, sendo certo que, apesar disso, ninguém foi trazido em juízo para confirmar o álibi.

Veja-se, também, ao mesmo tempo em que o acusado nega a propriedade do veículo, onde os ilícitos foram encontrados, não fornece nenhum elemento concreto a permitir a identificação do real proprietário do automóvel que, em consequência, seria o suposto dono das drogas, arma e munições apreendidas.

São por todos esses motivos que o pleito defensivo, visando a absolvição, é inalcançável.

No caso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam, quatorze tabletes e oitenta e cinco porções, pesando no total de 1.349,8 gramas de maconha, permitiria o fracionamento em pelo menos 2.700 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) conforme se permite concluir a experiência jurídica e

entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça:

"Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico, dada a forma como estavam divididas, embaladas e sendo transportadas.

Assim, bem delineado o crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, bem delineado o delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, cuja prova oral, lastreada pela apreensão dos objetos, é firme no sentido de que o réu as portavam e transportavam clandestinamente no interior do veículo.

Insta salientar que a arma de fogo e as munições eram eficazes ao disparo, conforme concluiu a perícia técnica (fls. 121/123).

O caso é mesmo de crime único, vez que o porte da arma de fogo e das seis munições ocorreu no mesmo contexto fático.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de ser considerada a elevada quantidade de droga transportada, substância de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 2.700 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), motivos pelos quais se justifica a fixação das penas básicas do delito de drogas em 3/8 (três oitavos) acima dos mínimos legais, perfazendo 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Quanto ao delito de armas, em que pese se tratar crime único, cumpre considerar o número de munições apreendidas, revelando-se o dolo exacerbado na conduta do réu, o que impõe a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fls. 09), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), perfazendo de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de drogas, retornando aos mínimos legais as penas do delito de armas, de modo a alcançar 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme o entendimento da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, tem-se que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a comprovação de que se dedica a atividade criminosa, primeiro porque não comprovou qualquer ocupação lícita, segundo porque a prova oral revela sua intimidade, aderência e aprofundamento na vida ilícita, conforme se verifica no depoimento dos agentes policiais, notadamente naquele arrolado pela própria Defesa, informações que foram corroboradas pela consulta ao SAJ, dado o número de procedimentos que o réu já respondeu durante a menoridade, por fatos praticados no decorrer de seis anos, sendo cinco deles por tráfico de drogas, sendo certo que não configuram antecedentes criminais, porém confirmam as informações prestadas pelos agentes policiais (Proc. 0004125-22.2017.8.26.0323, ato infracional de roubo datado de 02/08/2015; Proc. 0004909-67.2015.8.26.0323, ato infracional de trânsito datado de 30/09/2015; Proc. 0000527-94.2016.8.26.0323, ato infracional de furto datado de 07/01/2016; Proc. 0001182-66.2016.8.26.0323, ato infracional de roubo datado de 31/03/2016; Proc. 0000213-30.2016.8.26.0621, ato infracional de roubo datado de 14/05/2016; Proc. 0004223-41.2016.8.26.0323, ato infracional de tráfico de drogas datado de 05/10/2016; Proc. 0004416-56.2016.8.26.0323, ato infracional de tráfico

de drogas datado de 21/10/2016; Proc. 0004014-38.2017.8.26.0323, ato infracional de tráfico de drogas datado de 16/10/2017; Proc. 0000032-58.2018.8.26.0621, ato infracional de tráfico de drogas datado de 12/01/2018; e Proc. 1500172-05.2019.8.26.0323, ato infracional de tráfico de drogas datado de 25/12/2018). Por fim, entre os delitos há que ser aplicada a regra do concurso material, fazendo com que, somadas, as penas finalizam em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e se tornou destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, único compatível com o total de pena aplicada, ajustável à gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas.

O réu, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda presentes os mesmos motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar até o momento, agora reforçados pelo decreto condenatório. Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR GUILHERME MIRANDA VALIM, portador da cédula de identidade R.G. nº 58.412.539, filho de Juliana Miranda Valim, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomenda-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, providencie-se o necessário para a execução definitiva.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores, automóvel e aparelhos celulares apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento dos valores e do automóvel em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, e determino a destruição dos aparelhos celulares, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 15 de março de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA